

1508184-30.2021.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo " (RHC nº 20.714, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Nesta esteira também o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508184-30.2021.8.26.0099

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2248835/2021 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 14597320 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA,
3140/21/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 2248835 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

GUILHERME ANGELO GIOVANNETTI BELTRAME

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

GUILHERME ÂNGELO GIOVANETTI BELTRAME foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/2.006, porque no dia 16 de agosto de

2021, na rua João Garcia Pagan, 849, Vila Garcia, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para venda, 12 pedras de crack, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 75/76).

Recebida a denúncia aos 27 de maio de 2022 (fl. 77), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 123).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência parcial da ação, postulando pela desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para uso pessoal (fl. 123).

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão da ilicitude da prova. No mérito, postulou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas (fl.123).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente não assiste razão a defesa quanto à questão cogitada em preliminar. Diferentemente do acenado, descabido falar-se, na espécie, em prova ilícita, mercê da conduta dos guardas municipais. Isto porque não se vislumbrou durante a execução da prisão ação que ultrapassasse as raízes das funções que os agentes municipais estão autorizados a exercer.

Embora o texto da Constituição Federal que prevê a possibilidade da constituição da guarda municipal explicita que sua função consiste na proteção dos bens, serviços e instalações do Município (artigo 144, parágrafo 8º), isto não significa que seus integrantes não ostentem a condição de agentes da autoridade, até porque o dispositivo acha-se inserido e há que se atentar para a interpretação sistemática, que sobreleva a puramente gramatical no capítulo da segurança pública.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que os guardas municipais estão "legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301, do Código de Processo Penal". E "se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a apreensão de coisas, objeto do crime" (RHC nº 7.916, rel. Min. Fernando Gonçalves).

No mesmo sentido, "não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo" (RHC nº 20.714, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Nesta esteira também o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de nulidade em razão da prisão e apreensão das drogas ter sido feita por guardas municipais. Inconsistência. Não se afigura ilícita a prisão em flagrante e a apreensão das drogas realizada por guardas municipais. Decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta linha.

Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Materialidade e autoria comprovadas. 2.

Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Réu reincidente. 3. O grau de culpabilidade da conduta e a reincidência justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade e obstam a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, além da própria quantidade da sanção. 4. Penas inalteradas. Recurso improvido. (TJ-SP -

APL: 00228073920148260320 SP 0022807-39.2014.8.26.0320, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 14/06/2016, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/06/2016)

Apelações. Crime de tráfico de drogas. Condenação dos réus como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Recursos da defesa. PRELIMINAR. Ação dos guardas municipais que guardou juridicidade. Situação de flagrante delito que justificava a prisão dos réus. Não se afigura ilícita a prisão em flagrante e a apreensão das drogas realizada por guardas municipais. Decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta linha. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Penas inalteradas. Apelos improvidos. (TJ-SP - APL: 00137352120158260602 SP 0013735-21.2015.8.26.0602, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 16/03/2017, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição com fulcro no inciso VI, do art. 386, do CPP - Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - Provas ilícitas - Inocorrência - Precedente STF e TJSP - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Condenação que se impõe - Causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas devida no patamar mínimo - Imposição de regime inicial fechado - Recurso provido, portanto. (TJ-SP - APL: 00014730920168260536 SP 0001473-09.2016.8.26.0536, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2018, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/10/2018)

HABEAS CORPUS - Tráfico de Entorpecentes - Prisão em Flagrante realizada pela Guarda Municipal - Ilícitude dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva - Prova Ilícita - Falta de Justa Causal - Trancamento da Ação Penal - Não Verificado - Art. 301 do CPP - Ordem denegada. 1. A prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição à Guarda Municipal de proceder à prisão - art. 301 do CPP. 3. Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22283055420158260000 SP 2228305-54.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 25/11/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015)

No mérito, a materialidade de delito contra a saúde pública está plenamente comprovada.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 13/15) descreveu e concluiu que a substância analisada é cocaína, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Ademais, está evidente que os elementos responsáveis pelos efeitos farmacológicos da substância estavam presentes.

Pelos testemunhos dos autos a autoria também se evidenciou.

O acusado em seu interrogatório admitiu a propriedade da droga, negando, contudo, que pretendesse comercializar ou entregar para que fosse vendido o material apreendido, argumentando que o destinaria ao seu consumo pessoal.

Os guardas municipais que apreenderam a droga relataram que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas e avistaram o acusado. Disseram que ao notar a presença da viatura da guarda, ele se mostrou apreensivo, razão pela qual resolveram abordá-lo. Mencionaram que durante a abordagem o acusado se desvencilhou e empreendeu fuga. Diante disso foram ao seu encalço e, no momento em que o encontraram, observaram que ele tentava esconder algumas pedras de crack, enterrando-as no solo. Indagado sobre o entorpecente, ele lhes admitiu que o destinaria ao seu uso. Por fim, informaram que com o acusado apreenderam uma pequena quantia em dinheiro.

Pois bem, este é o quadro probatório dos autos.

Certo da autoria e da materialidade de crime contra a saúde pública, não ficou absoluta, latente o suficiente para ensejar a condenação, a prova a respeito do tráfico imputado. Senão vejamos.

Preambularmente, consigne-se que a Autoridade Policial que atendeu a ocorrência na ocasião não encontrou elementos hábeis para a prisão do agente, certamente porque não tinha convicção sobre sua autoria. Desde então, nenhuma evidência foi acrescentada ao procedimento.

Lado outro, o guarda municipal Adalto relatou que somente abordou o acusado porque ele se mostrou inquieto quando avistou a viatura. Acrescentou, ainda, que não presenciou nenhuma conduta do acusado que indicasse que ele estaria no local praticando o tráfico de drogas.

No mesmo sentido foram as palavras do GM Marcos. Ele evidenciou a tentativa de fuga e abordagem do acusado, seguida de apreensão da droga, logo após revista.

Mencionou, ainda, que o acusado admitiu que aquela droga estava destinada ao seu consumo. Disse, também, que o acusado possuía em seu poder a quantia de R\$ 60,00, em dinheiro.

Saliente-se que não foi apreendido valor relevante de dinheiro, ou qualquer outro objeto capaz de ensejar a traficância, bem como o acusado não foi surpreendido em situação que assim pudesse levar a crer.

Ora, a quantidade da droga, por si só, na espécie, não é capaz de apontar a traficância, uma vez que é possível a utilização dessa quantia de cocaína, dependendo do grau de dependência.

Portanto, não há nenhuma prova ou elemento que indique que o acusado estaria transportando e trazendo consigo a droga para comercialização ou entrega a terceiros. Na dúvida entre a guarda para uso próprio ou tráfico, deve se aceitar a versão do acusado.

A finalidade de traficar deve estar bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, o local e a forma como foi encontrado, tudo indica para uma posse com a finalidade de uso próprio.

Sobre o tema, este é o posicionamento de nossos Tribunais:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. Recurso ministerial visando à condenação do apelado pelo delito de tráfico - IMPOSSIBILIDADE. Ausência de provas seguras de traficância. Restou provado nos autos que o dinheiro apreendido era produto de empréstimo. Policiais que confirmaram ser o apelado usuário de entorpecentes. Decisão de desclassificação mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 36908420098260531 SP 0003690-84.2009.8.26.0531, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/11/2012).

PENAL. APELAÇÃO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. Apelo da Acusação para condenar o réu por tráfico de drogas, sem a concessão do redutor legal e com imposição do regime inicial fechado. Descabimento. Adequação do acervo de provas à desclassificação. A decisão de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas mostrou-se apropriada, diante da não uniformidade dos depoimentos dos policiais que o autuaram, bem como por estar na posse de pouca quantidade de droga, o que por si só não justificaria o "tráfico", e por se encontrar caminhando, quando abordada, em local que não se destinava ao hediondo comércio. Negado provimento. (TJ-SP - APL: 00010673220148260447 SP 0001067-32.2014.8.26.0447, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 25/05/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2017).

Tráfico de drogas - Confissão a propósito da posse para uso próprio - Apreensão de porções de cocaína em número compatível com o consumo - Prova oral pouco esclarecedora a propósito do tráfico - Acusado surpreendido em frente à sua casa - Dúvida razoável - Desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos - Cabimento - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00011358720158260530 SP 0001135-87.2015.8.26.0530, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 07/11/2018, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/11/2018).

Nestes autos não existe nenhuma informação de que o acusado seja traficante, que comercializa drogas em algum local, ou ainda, sequer foi encontrado em situação que levasse a crer tal finalidade.

Diante deste contexto, incumbindo ao Ministério Público provar de maneira absoluta

a traficância, o que não ocorreu, a desclassificação é medida que se impõe, tanto é que pugnou nesse sentido.

Os fatos descritos na denúncia implicitamente abordam a conduta de possuir substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, com a finalidade de uso próprio. O que existe nos autos são a autoria e a materialidade deste delito.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento na pena base.

Igualmente, seus antecedentes não recomendam exacerbação. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não justificam maior reprovação, razão pela qual as penas serão fixadas em seu mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram detectadas.

Em virtude das circunstâncias em que ocorreram os fatos, o Juízo entende ser insuficiente para o caso a aplicação de advertência, motivo pelo qual outra será a sanção imposta, a teor do artigo 28, de referida legislação.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR GUILHERME ÂNGELO GIOVANETTI BELTRAME, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de MEDIDA EDUCATIVA DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO, pelo prazo de 3 (três) meses, na forma do § 3º, do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a ser cumprida a medida na forma a ser designada pelo Juízo da execução.

Facultado o recurso em liberdade haja vista que o sentenciado se encontra nesta condição e não se avistam como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena, assim como fica deferida a restituição do aparelho celular de propriedade do acusado e do numerário com ele apreendido.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA